

1536806-72.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304252/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 21275877 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2304252 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1536806-72.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1536806-72.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2304252/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 21275877 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2304252 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MAICON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA, MARCOS ANTONIO CAETANO DE SÁ e IURI ROBERTO ROCHA, qualificado nos autos, porque teriam cometido o crime previsto no "caput" do artigo 33 com incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como com incidência da circunstância prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61 do Código Penal. Consta na exordial que no dia 8 de novembro de 2021, por volta das 15h, Rua da Fonte, nº 105, nesta cidade, os acusados, agindo em concurso e com

unidade de propósitos com o adolescente João Vitor Cavalcante da Silva, estariam trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 120 eppendorfs contendo 33,9 gramas de "cocaína", 2 porções contendo 3,3 gramas de "maconha", 6 porções contendo 13,1 gramas de "maconha" e 1 porção contendo 1 grama de "maconha" - substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 142/144), providência ratificada a fls. 302. Os réus, regularmente citados e notificados (fls. 282, 285 e 288), ofertaram defesa preliminar (fls. 236/237, 238/256 e 294). O laudo de exame químico-toxicológico está a fls 325/328. A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo, ao final, interrogados os réus Iuri e Marcos. O acusado Maicon hoje tornou-se revel. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno, na defesa dos acusados, a douta Defensora Pública, pelo como os I.advogados requereram, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, as absolvições dos acusados, subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, bem como da causa de aumento de pena, a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 no que toca a Maicon, no mais tecendo-se considerações acerca da dosimetria de pena. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado, observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Rogério e Dionísio relataram que, a bordo de viatura descaracterizada, realizaram observação no local dos fatos, ponto conhecido de comércio de drogas. Avistaram então os três réus, bem como um adolescente, vendendo drogas. As testemunhas presenciaram Iuri vendendo droga para uma pessoa, bem como informaram ter apreendido, em seu poder, trezentos e cinquenta reais e uma porção de "maconha". Maicon e Marcos foram vistos também, pelo menos duas vezes, indo até uma lixeira, onde pegaram porções de entorpecentes e entregavam a usuários mediante pagamento em dinheiro. Afirmaram que numa bolsa que estava na lixeira encontraram mais de cem porções de cocaína e algumas de "maconha", além de dinheiro. Afirmaram ter o adolescente afirmado que era o responsável pela guarda do dinheiro auferido com a venda de drogas. Os réus, segundo informaram, negaram a prática delitiva. Interrogado em juízo Marcos, que após ser libertado nestes autos foi novamente preso pelo mesmo delito, negou a prática delitiva. Disse que estava de fato com os corréus, que conhece desde criança, mas que ali estavam unicamente para comprar e usar drogas. Entretanto, o réu Iuri, contradizendo-o, confessou que ali estava vendendo drogas e que tudo lhe pertencia, inclusive as porções encontradas na lixeira. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal, coesa e firme como explicitado, demonstrou a verossimilhança dos fatos articulados na denúncia. Os réus, conluídos ainda com um adolescente, que era responsável pela cogitar da desclassificação do tipo penal como pretende o advogado de Maicon. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixam-se as penas-base aplicáveis a cada um dos três réus em 5 anos, 6 meses de reclusão e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de pessoas que dispunham de cento e vinte e nove porções de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em razão da menoridade de Iuri, que também é confesso, bem como de Maicon Douglas, é de se atenuar as sanções a eles aplicadas: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o

delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. Por fim, na medida em que o delito foi praticado com envolvimento de adolescente, impõe-se a elevação das reprimendas em 1/6, como determina o inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06: a) 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Iuri e Maicon; b) 6 anos, 5 meses de reclusão e 680 dias-multa para Marcos. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser os réus primários e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: a) 4 anos, 2 meses de reclusão e 486 dias-multa para Iuri e Maicon; b) 5 anos, 4 meses de reclusão e 567 dias-multa para Marcos. O regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP, no que toca a Iuri e Maicon com autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Defiro o apelo em liberdade apenas a Iuri, que compareceu ao julgamento. No que toca a Marcos, novamente preso em flagrante pelo mesmo delito, bem como com relação a Maicon, revel, decreto as custódias cautelares preventivas para garantia da ordem pública, bem como visando assegurar a aplicação da lei penal com a execução desta sentença. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR MAICON DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA, MARCOS ANTONIO CAETANO DE SÁ e IURI ROBERTO ROCHA qualificados nos autos, por haverem infringido a proibição contida no “caput” do artigo 33 e no inciso VI do artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de: a) a) 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 486 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Iuri e Maicon; b) 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 567 dias-multa no piso mínimo unitário legal para Marcos. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como a destruição dos telefones apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Quanto ao dinheiro apreendido e auferido pelos condenados como produto de fato criminoso declaro o seu perdimento em favor do FUNAD. Autorizo a destruição dos telefones apreendidos oficiando-se a D. Autoridade Policial. Após o trânsito em julgado determino o lançamento dos nomes dos condenados no rol dos culpados. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DE MAICON E MARCOS. Defiro a todos a gratuidade da Justiça. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA